وشرعت في عدة الشبهة ولا يستمتع بها حتى تقضيها وان سبقت الشبهة قدمت عدة الطلاق وقيل الشبهة

(فصل) عاشرها كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر فأوجه أصحها ان كانت بائنا انقضت والا فلا ولا رجعة بعد الاقراء والاشهر (قلت) ويلحقها الطلاق الى انقضاء العدة ولو عاشرها أجنبي انقضت والله أعلم ولو نكح معتدة بظن الصحة ووطئ انقطعت من حين وطئ وفي قول أو وجه من العقد ولو راجع حائلا ثم طلق استأنفت وفي القديم تبني ان لم يطأ أو حاملا فبالوضع فلو وضعت ثم طلق استأنفت وقيل ان لم يطأ بعد الوضع فلا عدة ولو خالع موطوأة ثم نكحها ثم وطئ ثم طلق استأنفت ودخل فيها البقية

(فصل) عدة حرة حائل لوفاة وان لم توطأ أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها وأمة نصفها وان مات عن رجعية انتقلت الى وفاة أو بائن فلا وحامل بوضعه بشرطه السابق فلو مات صبي عن حامل فبالاشهر وكذا ممسوح اذ لا يلحقه على المذهب ويلحق مجبوبا بقي أنثياه فتعتد به وكذا مسلول بقي ذكره به على المذهب ولو طلق احدى امرأتيه ومات قبل بيان أو تعيين فان كان لم يطأ اعتدتا لوفاة وكذا ان وطئ وهما ذواتا أشهر أو أقراء والطلاق رجعي فان كان بائنا اعتدت كل واحدة بالاكثر من عدة وفاة وثلاثة من اقرائها وعدة الوفاة من الموت والاقراء من الطلاق ومن غاب وانقطع خبره ليس لزوجته نكاح حتى يتيقن موته أو طلاقه وفي القديم تتربص أربع سنين ثم تعتد لوفاة وتنكح فلو حكم بالقديم قاض نقض على الجديد في الاصح ولو نكحت بعد التربص والعدة فبان ميتا صح على الجديد في الاصح ويجب الاحداد على معتدة وفاة لا رجعية ويستحب لبائن وفي قول يجب وهو ترك لبس مصبوغ لزينة وان خشن وقيل يحل ما صبغ غزله ثم نسج ويباح غير مصبوغ من قطن وصوف وكتان وكذا ابريسم في الاصح ومصبوغ لا يقصد لزينة ويحرم حلي ذهب وفضة وكذا لؤلؤ في الاصح وطيب في بدن وثوب وطعام وكحل واكتحال باثمد الا لحاجة كرمد واسفيذاج ودمام وخضاب حناء ونحوه ويحل تجميل فراش وأثاث وتنظيف بغسل نحو رأس وقلم وازالة وسخ (قلت) ويحل امتشاط وحمام ان لم يكن خروج محرم ولو تركت الاحداد عصت وانقضت العدة كما لو فارقت المسكن ولو بلغتها الوفاة بعد المدة كانت منقضية ولها احداد على غير زوج ثلاثة أيام وتحرم الزيادة والله أعلم

(فصل) تجب سكنى لمعتدة طلاق ولو بائنا الا ناشزة ولمعتدة وفاة في الاظهر وفسخ على المذهب وتسكن في مسكن كانت فيه عند الفرقة وليس لزوج وغيره اخراجها ولا لها خروج (قلت) ولها الخروج في عدة وفاة وكذا بائن في النهار لشراء طعام وغزل ونحوه وكذا ليلا الى دار جارة لغزل وحديث ونحوهما بشرط أن ترجع وتبيت في بيتها وتنتقل من المسكن لخوف من هدم أو غرق أو على نفسها أو تأذت بالجيران أو هم بها أذى شديدا والله أعلم ولو انتقلت الى مسكن باذن الزوج فوجبت العدة قبل وصولها اليه اعتدت فيه على النص أو بغير اذن ففي الاول وكذا لو أذن ثم وجبت قبل الخروج ولو أذن في الانتقال الى بلد فكمسكن أو في سفر حج أو تجارة ثم وجبت في الطريق فلها الرجوع والمضي فان مضت أقامت لقضاء حاجتها ثم يجب الرجوع لتعتد البقية في المسكن ولو خرجت الى غير الدار المألوفة فطلق وقال ما أذنت في الخروج صدق بيمينه ولو قالت نقلتني فقال بل أذنت لحاجة صدق على المذهب ومنزل بدوية وبيتها من شعر كمنزل حضرية واذا كان المسكن له ويليق بها تعين ولا يصح بيعه الا في عدة ذات أشهر وكمستأجر وقيل باطل أو مستعارا لزمتها فيه فان رجع المعير ولم يرض بأجرة نقلت وكذا مستأجرا انقضت مدته أو لها استمرت وطلبت الأجرة فان كان مسكن

ظهار وايلاء ولعان ولو ادعى رجعة والعدة باقية حلف أو منقضية ولم تنكح فان اتفقا على وقت الانقضاء وحلفت أو وقت الرجعة حلف والا حلف من سبق بالدعوى فان ادعياه معا حلفت كما لو طلق وقال وطئت فلي رجعة وأنكرت وهو مقر لها بمهر فان قبضته فلا رجوع له والا فلا تطالبه الا بنصف ومتى أنكرتها ثم اعترفت قبل

(كتاب الايلاء) أركانه محلوف به وعليه ومدة وصيغة وزوجان وشرط فيهما تصور وطء وصحة طلاق وفي المحلوف به كونه اسما أو صفة لله تعالى أو التزام ما يلزم بنذر أو تعليق طلاق أو عتق ولم تنحل اليمين الا بعد أربعة أشهر وفي المحلوف عليه ترك وطء شرعي وفي المدة زيادة على أربعة أشهر بيمين وفي الصيغة لفظ يشعر به صريح كتغييب حشفة بفرج ووطء وجماع أو كناية كملامسة ومباضعة ولو قال ان وطئتك فعبدي حر فزال ملكه عنه زال الايلاء وحر عن ظهاري وكان ظاهر فمول والا حكم بهما ظاهرا أو عن ظهاري ان ظاهرت فمول ان ظاهر أو فضرتك طالق فمول فان وطئ طلقت وزال الايلاء أولا ربع والله لا أطؤكن فمول من الرابعة ان وطئ ثلاثا فلو مات بعضهن قبل وطء زال الايلاء أو لا أطأ كلا منكن فمول من كل أو لا أطؤك سنة الا مرة فمول ان وطئ وبقي أكثر من الاربعة *(فصل)* يمهل بلا قاض أربعة أشهر من الايلاء أو زوال الردة والمانع الآتيين أو رجعة ويقطع المدة ردة بعد دخول ومانع وطء بها حسي أو شرعي غير نحو حيض كمرض وجنون ونشوز وتلبس بفرض نحو صوم وتستأنف المدة بزواله فان مضت ولم يطأ ولا مانع بها طالبته بفيئة ثم بطلاق ولو تركت حقها والفيئة تغييب حشفة بقبل وان كان المانع به وهو طبيعي كمرض فبفيئة لسان ثم بطلاق أو شرعي كاحرام فبطلاق فان عصى بوطء لم يطالب فان أباهما طلق عليه القاضي طلقة ويمهل يوما ولزمه بوطء كفارة يمين ان حلف بالله

(كتاب الظهار) أركانه مظاهر ومظاهر منها ومشبه به وصيغة وشرط في المظاهر كونه زوجا يصح طلاقه وفي المظاهر